SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

PROVIMENTO · ART. 8º

NOMEAÇÃO	Única forma **originária**: primeiro vínculo com o cargo
PROMOÇÃO	Sobe na carreira
READAPTAÇÃO	Cargo compatível com **limitação física ou mental** verificada em inspeção médica (art. 24)
REVERSÃO	Retorno do **aposentado** à atividade (art. 25)
APROVEITAMENTO	Retorno do servidor **em disponibilidade**, obrigatório, em cargo compatível (art. 30)
REINTEGRAÇÃO	Volta do estável quando **invalidada a demissão**, com ressarcimento das vantagens (art. 28)
RECONDUÇÃO	Estável volta ao cargo anterior: **inabilitado no estágio** de outro cargo ou **reintegração** do anterior ocupante (art. 29)

As 6 últimas são formas **derivadas**: o servidor já tem vínculo.

VACÂNCIA · ART. 33

- ✔ Exoneração;
- ✔ Demissão;
- ✔ Promoção;
- ✔ Readaptação;
- ✔ Aposentadoria;
- ✔ Posse em outro cargo **inacumulável**;
- ✔ Falecimento.



DICA

Promoção e **readaptação** são, ao mesmo tempo, forma de **provimento** (do novo cargo) e de **vacância** (do cargo antigo).

DA NOMEAÇÃO À ESTABILIDADE

LINHA DO TEMPO DO INGRESSO

NOMEAÇÃO
publicação do ato de provimento

▼

POSSE · 30 DIAS
da publicação (art. 13, §1º). Não tomou posse → ato **tornado sem efeito** (§6º)

▼

EXERCÍCIO · 15 DIAS
da posse (art. 15, §1º). Não entrou → **exonerado** (§2º)

▼

ESTABILIDADE · 3 ANOS
de efetivo exercício (CF, art. 41)

POSSE · ART. 13



- ✔ Pode ser por **procuração específica** (§3º);
- ✔ Só há posse no provimento por **nomeação** (§4º).

IMPORTANTE

O art. 20 ainda diz 24 meses de estágio probatório. Depois da EC 19/98, a estabilidade exige **3 anos**, e STF e STJ entendem que o estágio acompanha esse prazo. Se a questão pedir "segundo a literalidade da Lei 8.112", são 24 meses.

FATORES DO ESTÁGIO · ART. 20

A	D	C	P	R
Assiduidade	Disciplina	Capacidade de iniciativa	Produtividade	Responsabilidade

MOBILIDADE

CRITÉRIO	REMOÇÃO · ART. 36	REDISTRIBUIÇÃO · ART. 37
Quem se move	O **servidor**	O **cargo** (ocupado ou vago)
Âmbito	Mesmo quadro, com ou sem mudança de sede	Outro órgão ou entidade do **mesmo Poder**

REMOÇÃO art. 36, p.ú.

- **DE OFÍCIO** — No interesse da Administração
- **A PEDIDO** — A critério da Administração
- **A PEDIDO** — **Independente** do interesse da Administração: acompanhar **cônjuge** deslocado, **saúde** (junta médica) ou **processo seletivo**

FÉRIAS · ARTS. 76 E 77

- ✔ **30 dias** por ano; 1º período exige **12 meses** de exercício;
- ✔ Acumula até **2 períodos**, só por **necessidade do serviço**;
- ✔ Parcela em até **3 etapas**, a pedido e no interesse da Administração;
- ✔ Adicional de **1/3**, sem precisar pedir.



CONCESSÕES: AUSÊNCIAS SEM PREJUÍZO · ART. 97

1 DIA	Doação de **sangue**
ATÉ 2 DIAS	**Alistamento** ou recadastramento eleitoral
8 DIAS CONSECUTIVOS	**Casamento** ou **falecimento** de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos

LICENÇAS · ART. 81

LICENÇA	PAGO?	REGRA-CHAVE
Doença em pessoa da família	Em parte	A cada 12 meses: até **60 dias com** + até **90 dias sem** remuneração (art. 83, §2º)
Afastamento do cônjuge	✘	Prazo **indeterminado** (art. 84, §1º)
Serviço militar	—	Na forma da legislação específica
Atividade política	—	Regras próprias do art. 86
Capacitação	✔	Após cada **quinquênio**, até **3 meses**; períodos não acumuláveis (art. 87)
Interesses particulares	✘	Até **3 anos** consecutivos; não para quem está em estágio probatório; pode ser interrompida (art. 91)
Mandato classista	✘	Confederação, federação, sindicato etc. (art. 92)

! IMPORTANTE

Licença para **tratamento da própria saúde**, à **gestante** e à **paternidade não estão no art. 81**: ficam no capítulo da **Seguridade Social** do servidor.



✘ COMO A BANCA CONFUNDE

✘ Servidor em estágio pode tirar licença para interesses particulares. → **Não pode (art. 91).**

✘ Licença para capacitação de 3 meses pode ser acumulada. → **Não acumula.**

✘ Férias acumulam a pedido do servidor. → **Só por necessidade do serviço.**

✘ Redistribuição é deslocamento do servidor. → **É do cargo.**

PENALIDADES · ART. 127



- **Demissão · cassação de aposentadoria ou disponibilidade · destituição de cargo em comissão ou de função comissionada**
- **Suspensão (até 90 dias)**
- **Advertência (por escrito)**

PENALIDADE	PRESCREVE EM	REGISTRO CANCELADO
Advertência	**180 dias**	Após **3 anos**
Suspensão	**2 anos**	Após **5 anos**
Demissão e afins	**5 anos**	—

Cancelamento: sem nova infração no período e sem efeito retroativo (art. 131). Prescrição: art. 142.

PRESCRIÇÃO · ART. 142

- ☑ Conta da data em que o fato se tornou **conhecido** (§1º);
- ☑ Abertura de sindicância ou PAD **interrompe** até a decisão final (§3º);
- ☑ Infração também crime: prazos da **lei penal** (§2º).



SUSPENSÃO · ART. 130

- ☑ Reincidência em falta de advertência e outras infrações; máximo de **90 dias**;
- ☑ Recusa injustificada a inspeção médica: até **15 dias** (§1º);
- ☑ Pode virar **multa de 50% por dia**, com o servidor em serviço (§2º).

QUEM APLICA · ART. 141

DEMISSÃO E CASSAÇÃO	Presidente da República, presidentes das Casas Legislativas e dos Tribunais Federais, PGR
SUSPENSÃO > 30 DIAS	Autoridade imediatamente inferior a essas
ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO ATÉ 30 DIAS	Chefe da repartição
DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	Autoridade que nomeou

APURAÇÃO

CRITÉRIO	SINDICÂNCIA	PAD	RITO SUMÁRIO
Prazo	**30** + 30	**60** + 60	**30** + até 15
Comissão	—	**3** estáveis	**2** estáveis
Resultado	Arquivamento, advertência, suspensão **até 30 dias** ou abertura de PAD	Qualquer penalidade	Acumulação ilegal, abandono, inassiduidade

FASES DO PAD · ART. 151

INSTAURAÇÃO publicação do ato da comissão → **INQUÉRITO** instrução, defesa e relatório → **JULGAMENTO** em 20 dias (art. 167)

DEFESA ESCRITA	**10 dias**; dois ou mais indiciados: **20 dias** comuns (art. 161)
CITAÇÃO POR EDITAL	**15 dias** da última publicação (art. 163)

RITO SUMÁRIO: AS 3 HIPÓTESES



- ☑ **Acumulação ilegal** de cargos;
- ☑ **Abandono**: ausência intencional por **mais de 30 dias consecutivos** (art. 138);
- ☑ **Inassiduidade**: **60 dias interpolados** em 12 meses, sem justa causa (art. 139).

✔ AFASTAMENTO PREVENTIVO · ART. 147

Até **60 dias**, prorrogável por igual prazo, **sem prejuízo da remuneração**, para o servidor não influir na apuração.

✘ COMO A BANCA CONFUNDE

✘ Prescrição conta da data do fato. → **Do conhecimento do fato.**

✘ Sindicância aplica suspensão de até 90 dias. → **Até 30 dias.**

✘ Revisão do PAD pode agravar a pena. → **Nunca (art. 182, p.ú.).**

01 C/E estilo Cebraspe · inédita

Conforme a Lei 8.112/1990, a promoção e a readaptação constituem simultaneamente formas de provimento e de vacância de cargo público.

C E

02 C/E estilo Cebraspe · inédita

A ação disciplinar relativa a infração punível com advertência prescreve em 180 dias, contados da data em que o fato foi praticado.

C E

03 A–E estilo FGV · inédita

Pedro foi nomeado para cargo efetivo em autarquia federal. O ato foi publicado em 2 de março, mas Pedro só compareceu para tomar posse 40 dias depois, sem qualquer justificativa legal. Segundo a Lei 8.112/1990:

(A) Pedro deve ser exonerado de ofício.
(B) o ato de provimento deve ser tornado sem efeito.
(C) a posse é válida, pois o prazo de 30 dias conta da data do exercício.
(D) Pedro deve ser demitido por abandono de cargo.
(E) a posse é válida se Pedro entrar em exercício em até 15 dias.

04 A–E estilo FGV · inédita

Marta, servidora estável, faltou ao serviço sem causa justificada por 62 dias intercalados nos últimos 12 meses. Quanto à apuração e à penalidade, é correto afirmar que:

(A) trata-se de abandono de cargo, apurável por sindicância.
(B) trata-se de inassiduidade habitual, apurável pelo rito sumário e punível com demissão.
(C) a penalidade máxima cabível é a suspensão de 90 dias.
(D) a apuração exige comissão de três servidores estáveis e prazo de 60 dias.
(E) não há infração, pois as faltas não foram consecutivas.

GABARITO COMENTADO

01 — Certo. Arts. 8º e 33: ambas aparecem nas duas listas.

02 — Errado. O prazo de 180 dias está certo (art. 142, III), mas conta da data em que o fato se tornou *conhecido* (§1º).

03 — B. Art. 13, §§1º e 6º: posse em 30 dias da publicação; fora do prazo, o ato fica sem efeito. (A) exoneração é para quem não entra em exercício (art. 15, §2º); (C) o prazo conta da publicação; (D) não há abandono sem posse; (E) o exercício pressupõe posse válida.

04 — B. Art. 139: 60 dias interpolados em 12 meses = inassiduidade habitual; apuração pelo rito sumário (art. 133 c/c art. 140), pena de demissão (art. 132, III). (A) abandono exige mais de 30 dias consecutivos e intenção; (C) a pena é demissão; (D) o rito sumário usa comissão de 2 estáveis e 30 dias; (E) faltas interpoladas configuram a infração.

§ FONTES

Lei 8.112/1990 — texto compilado (Câmara dos Deputados, Legislação Informatizada), consulta em 11/11/2026: arts. 8º, 13, 15, 20, 24 a 30, 33, 36, 37, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 92, 97, 127, 130 a 133, 138 a 142, 145, 147, 149, 151, 152, 161, 163, 167, 174 e 182. CF, art. 41 (EC 19/1998). Questões inéditas, criadas para este material. Conferir alterações posteriores.